

1501953-78.2022.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Possui passagens pelos crimes de tráfico quando maior e outro tráfico quando menor. Já ficou internado na Fundação Casa. (fls. 41)

Em juízo, o corréu Carlos negou a prática do roubo. Disse que estava na companhia de Levy. Mora na Avenida Agostinho Buschinelli, nº 31, duas ruas para baixo dessa farmácia. Tinha acabado de almoçar com sua mãe e foi até a esquina para usar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501953-78.2022.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501953-78.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188652/2022 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES, 26091354 -

DEL.POL.SANTA GERTRUDES, 2188652 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUE NASCENTE REZENDE e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

CARLOS DE CÁSSIO MONDINI JÚNIOR, LUÍS FELIPE ADORNO DA SILVA e KAUÊ NASCENTE REZENDE , qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque desde data incerta, mas até o dia 12 de julho de 2022, por volta das 14 horas e 45 minutos, nesta cidade e comarca de Rio Claro, Estado de São

Paulo, previamente ajustados e em união de desígnios criminosos, teriam corrompido e facilitado a corrupção do adolescente Levy Pinto Rodrigues, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando e o induzindo a praticar a infração penal prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Consta, ademais, da inclusa carta inquisitorial que, em 12 de julho de 2022, por volta de 14 horas e 45 minutos, no estabelecimento comercial denominadl "Droga Luz", localizada na Avenida Agostinho Buschinelli, 141, Jardim Luciana, em Santa Gertrudes, nesta Comarca de Rio Claro, CARLOS DE CÁSSIO MONDINI JÚNIOR, LUÍS FELIPE ADORNO DA SILVA e KAUÊ NASCENTE REZENDE, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si e com o inimputável Levy Pinto Rodrigues, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo em face das vítimas Lucileine Ribeiro Ayres, Aline Alves Ferreira e Guilhermina Hermsdorff da Costa, coisas alheias móveis, consistentes em: uma motocicleta marca "Honda/CG 160" (placa GHB55201), um monitor de vídeo e R\$ 1.070,00 (mil e setenta reais) pertencentes à "Droga Luz"; um capacete de motocicleta pertencente à Guilhermina; uma bolsa, um aparelho celular da marca "Samsung", cartões e documentos pertencentes à Aline (cf. boletim de ocorrência a fls. 47/53, autos de exibição e apreensão a fls. 20 e 26/28 e autos de entrega a fls. 14 e 17).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 06), auto de entrega (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 30/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35) e laudo pericial (fls. 300/301).

A denúncia foi recebida (fls. 125/126), os acusados Carlos, Luís Felipe e Kauê foram citados (fls. 152, 154 e 156) e apresentaram resposta escrita (fls. 167/168 e 172/173).

Após a instrução e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se os réus nos termos da denúncia. (SAJ)

A Defensoria Pública, por seu turno, pugnou pela absolvição do corréu Kauê diante da fragilidade do quadro probatório, bem como apresentou teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

A Defesa do corréu Carlos requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos, IV, V e VII do Código de Processo Penal. (SAJ)

A Defesa do corréu Luis Felipe, diante da confissão quanto à prática do roubo, requereu a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA, bem como apresentou teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 06), auto de entrega (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 30/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), e laudo pericial (fls. 300/301).

A autoria dos delitos, por sua vez, foi demonstrada a contento em relação aos corréus Luis Felipe e Carlos.

Perante a autoridade policial, o corréu Kauê Nascente Rezende declarou que na data dos fatos estava com seus amigos Felipe Mondini, que reside próximo a farmácia, e também Levy, quando foi convidado para roubar a farmácia. Disse que eles estavam com um VW/Gol de cor escura. Não quis praticar o roubo na farmácia, mas sabe que eles estão fazendo roubo, inclusive, hoje, emprestou sua blusa para o Luis Felipe, que tornou a lhe convidar, mas não foi no roubo. Os policiais militares abordaram-no próximo a casa de Luis Felipe, mas somente viu Luis Felipe correndo em sua casa após o roubo. Tem passagens pelo crime de tráfico na cidade de Rio Claro e foi solto na custódia. (fls. 25)

Em juízo, o corréu Kauê declarou que estava na rua andando de bicicleta e a viatura o abordou e disse que "a casa caiu". Foi levado até a delegacia e lá foi ameaçado e pressionado pelos policiais a falar que foi Carlos, Levy e Luis Felipe que praticaram o roubo. Ficou com medo e acabou falando isso, mas não participou de roubo nenhum. Foi abordado na rua H. Breda, virando a Barão. Luis Felipe mora para baixo. Negou que tenha sido encontrada roupa em sua casa. Também negou que as roupas lhe pertenciam. Os policiais foram até a sua casa, mas nada encontraram. Não sabe quem praticou o roubo, mas na delegacia foi pressionado. Conhecia Luis Felipe, Carlos e Levy apenas de vista. Não conhecia os policiais. (SAJ)

Perante a autoridade policial, o corréu Luis Felipe Adorno da Silva declarou que na data dos fatos estavam fumando um baseado com seu amigo Levy quando decidiram roubar a farmácia Droga Luz, que fica próxima ao local onde estavam. Disse que na companhia deles estava Léo. Não sabe dizer onde ele reside, se é em Cordeirópolis ou em Limeira. Chegando na farmácia, os dois entraram, enquanto ficou do lado de fora. Não sabe quem estava com a arma. Disse que somente roubou a moto, pois a chave já estava na ignição. Não agrediu ninguém na farmácia nem a dona da motocicleta. Subiu na motocicleta e foi embora. Não sabe dizer para onde os outros dois amigos fugiram, Já tem passagens pela polícia por furto de moto e quando menor por tráfico de drogas e roubo de carro. (fls. 34)

Em juízo, Luis Felipe reconheceu a prática do delito. Não sabia que Levy era menor de idade. Apesar disso, negou que Levy e os outros dois réus tenham participado do roubo. Praticou o roubo na companhia de mais dois indivíduos, que não pode identificá-los para sua segurança. Não foi o responsável por abordar e agredir a vítima. Foi um outro indivíduo quem abordou a vítima e somente depois é que teve conhecimento de que ela também foi agredida. Conhecia Levy de vista e já fumaram baseado juntos, oportunidade em que ele lhe falou que já havia "puxado cadeia". Negou que Levy praticou o roubo. Conhecia Kaue de vista. Carlos já ficou com sua irmã. Kaue e Carlos não praticaram o delito. O primo de Kaue mora perto de sua residência, mas não sabe o que Kaue fazia no local. No dia dos fatos chegou, entrou em sua casa, trocou de roupa e foi para o banheiro. Não estava armado. Comprou o simulacro utilizado pelos demais assaltantes pela internet. Entrou na farmácia, subtraiu o dinheiro e a moto e saiu. (SAJ)

Perante a autoridade policial, o corréu Carlos de Cássio Mondini Júnior declarou que na data dos fatos estavam na esquina da sua casa que fica na Agostinho Buschinelli fumando um baseado quando veio em sua direção dois moleques. Disse que um deles foi para perto, enquanto outro continuou sentido à mata. Conhece o Levy, mas o outro não conhece. Não fez roubo algum. Possui passagens pelos crimes de tráfico quando maior e outro tráfico quando menor. Já ficou internado na Fundação Casa. (fls. 41)

Em juízo, o corréu Carlos negou a prática do roubo. Disse que estava na companhia de Levy. Mora na Avenida Agostinho Buschinelli, nº 31, duas ruas para baixo dessa farmácia. Tinha acabado de almoçar com sua mãe e foi até a esquina para usar o wi-fi no seu celular, pois estava sem internet. No fundo da sua casa tem um matagal e de lá saiu Levy correndo e na sequência chegou a viatura, que os abordou. Mandaram que deitassem no chão. Foram algemados e colocados cada um em uma viatura. Foi

abordado no exato instante em que encontrou Levy. Conhece Kaue do bairro e não sabe da participação dele no roubo. Conhece Luis Felipe e quando estavam na viatura ele confessou a prática do roubo. Sua casa fica mesma rua da farmácia, a uma distância de cerca de 100 metros. Mora com sua mãe e suas duas irmãs menores de idade. Trabalha e terminou os estudos. Nada foi encontrado em seu poder. (SAJ)

A vítima Guilhermina Hermsdorff da Costa declarou que trabalha na farmácia fazendo entregas. No dia dos fatos estava voltando de uma entrega e devolvendo o dinheiro, quando desceu da moto e avistou quatro rapazes andando em sua direção. Tirou o capacete e, na sequência, foi rendida por um rapaz que o abordou com uma arma. Os outros já estavam dentro da farmácia abordando os demais. Foi pega pelo pescoço e levada para dentro da farmácia. No meio do caminho levou uma coronhada no rosto. Todos os assaltantes estavam de calça comprida, tênis, blusa de frio, com o capuz e máscara descartável. Levaram a motocicleta que pertencia à farmácia. Seu rosto ficou machucada e tem marca de cicatriz até hoje. Precisou dar um ponto. A agressão foi somente consigo. As demais vítimas só foram ameaçadas com arma de fogo. Eles levaram um celular de uma cliente, o celular de uma farmacêutica e o celular da farmácia, além do dinheiro. Todos os assaltantes estavam armados. Fez o reconhecimento pessoal dos quatro indivíduos na delegacia de polícia. Atualmente já se recuperou do trauma, mas antes ficou com medo de qualquer barulho que ouvia, bem como de pessoas que chegavam de moto ou a pé. Na delegacia foram colocados os quatro indivíduos e reconheceu todos pela altura e pelos olhos. Apesar das imagens demonstrando a existência de três indivíduos, pela sua lembrança foram quatro agentes que cometeram o delito. (SAJ)

A vítima Aline Alves Ferreira declarou que no dia dos fatos havia acabado de fazer uma compra na farmácia quando dois rapazes adentraram no local, com máscara no rosto e muito alterados. Afirmou que deu alguns passos para tentar ir embora, momento em que um deles apontou-lhe a arma e anunciou o assalto. Ficou perto do caixa parada com uma das atendentes, quando entrou um terceiro indivíduo, com arma na mão também, e em poder de uma das funcionárias que fazia entregas, que já estava com o rosto todo coberto de sangue. Esse assaltante estava dando uma "gravatada" com o braço no pescoço dela. Jogou-a no chão e pediu dinheiro. As demais funcionárias pegaram dinheiro do caixa. Eles as ameaçavam o tempo todo de morte, apontando-lhes arma. Uma das meninas sugeriu que levassem celular, pois não tinham mais dinheiro. Eles pegaram os celulares da funcionária. Como seu celular estava na bolsa, eles acabaram levando sua bolsa. Dois assaltantes estavam armados. No total, dentro da farmácia, foram três assaltantes. Os policiais prenderam quatro assaltantes. Tinha vinte reais em sua bolsa. Na delegacia reconheceu os indivíduos em razão das roupas apreendidas e localizadas no mato. Está em tratamento psiquiátrico devido ao trauma que passou. (SAJ)

A vítima Lucileine Ribeiro Ayres declarou que é atendente da farmácia e estava terminando de atender uma cliente quando os assaltantes chegaram. Recorda-se que era um indivíduo alto, com capuz preto e perguntava onde estava o dinheiro. Eles pegaram a bolsa da cliente. Pediram mais dinheiro e como não tinha, ofereceu seu celular. Eles levaram o monitor da farmácia, o celular e a bolsa da cliente. Não levaram seu celular. Só se recorda do indivíduo que estava com capuz. Não se recorda dos demais. Lembra que sua amiga estava ensanguentada. Dentro da farmácia havia três indivíduos. Está fazendo tratamento após o trauma sofrido e tem medo de ficar sozinha em casa. Viu que dois indivíduos estavam armados. Atualmente não é capaz de fazer o reconhecimento dos réus. (SAJ)

A testemunha comum Ângelo Eduardo Simonetti, policial militar, declarou que no dia dos fatos tomou conhecimento, via rede radio, que havia acabado de ocorrer um roubo em Santa Gertrudes. Juntamente com seus colegas, deslocaram-se até o local, onde já havia diversas outras viaturas, ocasião em que tomaram conhecimento do ocorrido e inclusive de eventuais participantes do roubo. Foram até a casa de Luis Felipe após informação da participação dele informada pela guarda municipal e encontraram a mãe

dele no portão da residência, tendo ela questionado se seu filho teria aprontado de novo. Ela franqueou a entrada no local. Deparam-se com Luis Felipe no banheiro trocando de roupa. Ele não resistiu e confessou a participação no roubo e inclusive apontou a localização da chave da moto subtraída. Posteriormente se deslocaram até a estrada velha de Santa a Cordeiro, próximo ao Lar dos Velhinhos, e visualizaram a motocicleta, que estava escondida no matagal. Adentrou o matagal bem extenso e a moto estava deitada na grama. O capacete também estava lá, depois da localização passada por Felipe. Eram quatro indivíduos e cada equipe responsável por uma prisão. Foi o responsável pela prisão do Luis Felipe. A guarda municipal tomou conhecimento através das filmagens do local. As imagens estavam em alta definição e os policiais da cidade começaram a falar o nome dos indivíduos que costumeiramente praticam o roubo no local e tinham conhecimento do endereço deles. A chave da moto estava num quarto, em cima do beliche. Não foi encontrada arma de fogo em poder dele. Pelas imagens viu-se que usavam arma de fogo, mas Luis Felipe disse que se tratava de simulacro de arma de fogo e que não seria ele o autor das agressões. Uma das vítimas foi agredida com uma coronhada próxima ao olho. (SAJ)

A testemunha comum Sérgio de Azevedo Silva, guarda civil municipal, declarou que estava saindo da base da guarda municipal e se dirigindo até a Prefeitura quando se depararam com uma vítima saindo da farmácia ensanguentada. Ela narrou que havia sido assaltada e mencionou que dois agentes saíram com uma moto e dois saíram correndo para o matagal. Saíram em busca dos indivíduos e adentraram o mato. Deparam-se com dois suspeitos na rua Remolo Tonon quando eles estavam saindo do pasto, acredita que Levy e Carlos, e determinou que sentassem no chão. Os dois negaram a prática do roubo. Eles não estavam na posse de simulacro ou arma de fogo. O menor estava com a mão ensanguentada. Perguntou o motivo do sangue e ele respondeu que havia se cortado, porém, não viu nenhum machucado nele. Na delegacia foi constatado que o menor estava sob a posse de cartões e dinheiro. Não acompanhou o reconhecimento realizado pelas vítimas. Ouviu na delegacia as vítimas conversando que estavam com medo pois aqueles eram os autores do delito. Com Carlos nada foi encontrado. Os dois estavam correndo quando os abordou. (SAJ)

A testemunha comum Ricardo Aparecido Picceli, guarda civil municipal, declarou que estava saindo da base da guarda municipal e se dirigindo até a Prefeitura quando as vítimas entraram na frente da viatura, uma delas ensanguentada, e disseram que tinham sido assaltadas por indivíduos que entraram em um matagal existente próximo ao local. Saíram com a viatura a procura deles. Visualizaram indivíduos correndo no mato e então entrou no mato enquanto o outro guarda ficou na viatura recebendo suas coordenadas de onde eles saíam da mata. Em determinado momento, quando foram sair da mata, o outro guarda conseguiu abordá-los. Não sabe se foi encontrado algo ilícito em poder deles, pois durante a abordagem ainda estava no matagal. Esses dois indivíduos acredita que são Levy e Carlos. Não sabe como chegaram até Luis Felipe. (SAJ)

A testemunha comum Fernando Henrique Nunes Pellegrinetti, policial militar, declarou que no dia dos fatos tomaram conhecimento, via COPOM, da ocorrência de um roubo em uma farmácia na cidade de Santa Gertrudes. Esteve no local juntamente com seus colegas de farda, oportunidade em que tomou conhecimento dos detalhes do ocorrido. Foram em apoio e Lograram êxito em abordar Kauê, o qual, de pronto, confessou ter participado do roubo da farmácia e que havia acabado de sair da residência de Luis Felipe. Também disse que havia deixado em sua residência a roupa que utilizava e um simulacro. Foi levado por Kauê até uma residência, local em que apreendeu as vestes utilizadas no roubo. Abordaram o réu Kauê na rua, nas proximidades da residência de Luis Felipe e depois de tê-lo reconhecido em razão das características serem semelhantes às imagens do roubo que visualizaram. Ele não estava mais com a roupa utilizada na prática do delito. Kaue admitiu que haviam acabado de praticar o roubo e que a moto estava com Luis Felipe. Ele não quis revelar o nome dos outros assaltantes. Só mencionou o Luis Felipe. A roupa estava na casa de Kaue e foi apreendida. Nada foi apreendido no mato. (SAJ)

A testemunha comum Levy Pinto Rodrigues negou que os réus tenham praticado o crime, bem como negou a participação no crime. Conhece Kauê e Luis Felipe de vista. No dia dos fatos não estava com eles. Conhece Carlos e estava com ele no dia dos fatos. Negou que Carlos praticou o roubo. Estavam indo no lago e iriam encontrar sua mulher e uma amiga dela. Disse que não foi encontrado nada em seu poder. Foram conduzidos até a delegacia e fizeram assinar os documentos sem a presença de familiares ou do Conselho Tutelar. (SAJ)

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática dos delitos pelos corréus Luis Felipe e Carlos.

Quanto ao corréu Kauê, reputo que as provas são frágeis para o decreto condenatório.

O corréu Luis Felipe confessou a prática do roubo tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. Negou, contudo, que foi utilizada arma de fogo na ação criminosa, esclarecendo que era um simulacro.

Luis Felipe também asseverou em juízo que praticou o roubo na companhia de outros dois indivíduos, os quais não quis indicar, para preservar sua segurança.

Sua confissão não está isolada nos autos e encontra arrimos nas demais provas produzidas, especialmente no depoimento prestado pelo policial militar Ângelo Simonetti, que esclareceu que foram até a casa de Luis Felipe, após a informação de sua participação no roubo pela guarda municipal, e o encontraram no banheiro, trocando de roupa. Narrou que Luis Felipe confessou a participação no roubo e inclusive apontou a localização da motocicleta subtraída, que foi localizada escondida no matagal. A chave da motocicleta também foi encontrada em sua residência.

Por outro lado, a negativa de autoria do corréu Carlos não se sustenta, eis que totalmente isolada nos autos.

As vítimas relataram os fatos relacionados aos corréus Luis Felipe e Carlos de forma coerente e harmônica, convergindo em suas declarações apresentadas.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação dos réus, como é o caso dos autos.

A jurisprudência é cristalina no sentido de que “no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (...)” (TJSP, apelação nº 0079090-05.2003.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, d.j. 19/03/2013).

Nesse sentido já se decidiu:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC

143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), 6ª T. d.j. 06/05/2014 - grifamos);

"Apelação. Roubo, constrangimento ilegal e atentado violento ao pudor. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, ou o afastamento da qualificadora do emprego de arma, por ausência de apreensão. Processo penal. Prova. Crimes patrimoniais. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado. Processo penal. Prova. Crime de violência sexual. Atentado Violento ao pudor. A vítima sempre foi categórica em narrar os fatos descritos na inicial e em incriminar o agente. As suas palavras, quando seguras e inequívocas, devem, até prova em contrário, preponderar sobre a negativa isolada do sentenciado. Processo Penal. Prova. Qualificadora do emprego de arma. A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante. Recurso desprovido." (TJSP, Apelação nº 9000011-63.2005.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 11/12/2015 - grifamos);

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, d.j. 11/04/2013)

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, apelação nº 0000960-51.2008.8.26.0106, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, d.j. 07/06/2011)

As vítimas narraram, com riqueza de detalhes, o roubo ocorrido na farmácia no dia dos fatos. Esclareceram que inicialmente a funcionária Guilhermina, que chegava de motocicleta após realizar uma entrega, foi rendida e agredida pelo adolescente Levy.

Enquanto isso, no interior da farmácia, dois dos assaltantes entraram e anunciaram o roubo à atendente, Lucileine, e à cliente que lá estava, Aline, utilizando-se de arma de fogo. Os três assaltantes passaram a subtrair o dinheiro que havia no caixa e demais objetos descritos na denúncia. Na sequência, empreenderam fuga, sendo que um dos assaltantes saiu na condução da motocicleta da farmácia.

Além de confirmarem o roubo ocorrido no dia dos fatos, as vítimas também reconheceram alguns dos assaltantes na fase inquisitiva, senão vejamos.

A vítima Guilhermina reconheceu o adolescente Levy e o corréu Carlos, este último como sendo o assaltante que estava próximo ao balcão da farmácia, vigiando, conforme se verifica a fls. 44.

A vítima Aline, do mesmo modo, reconheceu o adolescente Levy e o corréu Carlos, conforme fls. 42.

A vítima Lucilene, por sua vez, reconheceu o adolescente Levy, conforme se verifica a fls. 46.

Nesse ponto, cumpre salientar que o fato de os reconhecimentos realizados pelas

vítimas na Delegacia de Polícia terem sido realizados sem a estrita observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como no caso dos autos, não tem o condão de macular os atos.

As providências elencadas no artigo 226 da lei processual penal devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios de autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter os réus a reconhecimento, situação que não se enquadra no presente caso, considerando que a prova dos autos indicou que o corréu Carlos e o adolescente Levy foram abordados quando estavam juntos, fugindo pelo matagal existente próximo à farmácia, ainda em poder de cartões e dinheiro subtraídos de uma das vítimas.

Ainda que assim não se entenda, é pacífico em nossos tribunais superiores que eventuais irregularidades ocorridas em sede de inquérito policial não afetam a ação penal.

Nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, e em consonância como o princípio "pas de nullité sans grief", é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo sofrido, o que, no presente caso, não restou demonstrado, mormente porque os reconhecimentos efetuados na fase policial pelas vítimas foram corroborados pelas demais provas carreadas aos autos.

Cumpre salientar que, no presente caso, não houve demonstração de que as vítimas tivessem qualquer motivo lógico para atribuir falsamente aos corréus Luis Felipe e Carlos a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, conforme imagens de fls. 137/143.

A corroborar os depoimentos das vítimas, há, ainda, os relatos dos guardas municipais sobre a participação do corréu Carlos na empreitada criminosa, que foram uníssonos e coesos no sentido de que estavam saindo da base da guarda municipal e se dirigindo até a Prefeitura quando se depararam com uma vítima saindo da farmácia ensanguentada, que narrou que havia sido assaltada e mencionou que dois dos agentes saíram correndo para o matagal. Saíram em busca dos indivíduos e adentraram na mata indicada pela vítima.

Os guardas municipais então lograram êxito em localizar e deter o corréu Carlos e o adolescente Levy quando eles estavam na rua Remolo Tonon, saindo da mata. Informaram, ainda, que o adolescente Levy estava com a mão ensanguentada e na posse de cartões e dinheiro de uma das vítimas.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente os réus, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Nesse sentido, não restou comprovada nenhuma agressão, armação ou perseguição dos guardas municipais ou dos policiais militares, que não tinham nenhum motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente os réus.

Ademais, tratando-se de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Não se pode perder de vista as versões conflitantes apresentadas pelo corréu Carlos e o adolescente Levy em juízo, que divergem entre si e demonstram a

inverossimilhança quanto à suposta inocência de Carlos.

O corréu Carlos afirmou em juízo que no dia dos fatos foi até a esquina da rua onde reside para usar o wi-fi no seu celular, pois estava sem internet. Disse, ainda, que no fundo de sua casa há um matagal e de lá saiu Levy correndo e na sequência chegou a viatura, que os abordou no exato instante em que encontrou Levy. O adolescente Levy, por sua vez, declarou que estava indo no lago na companhia do corréu Carlos e iriam encontrar sua mulher e uma amiga dela, quando foram abordados pelos policiais.

Além de não comprovarem sua inocência, as alegações apresentadas pelo corréu Carlos foram evasivas e destoaram totalmente das demais provas produzidas nos autos.

O corréu Carlos sequer conseguiu indicar, de maneira convincente, o motivo pelo qual foi abordado na companhia do adolescente Levy nas proximidades da área de mata indicada pelas vítimas como sendo a percorrida pelos assaltantes na fuga.

Assim, não há dúvidas da participação dos corréus Luis Felipe e Carlos no roubo, motivo pelo qual passo à análise das causas de aumento.

A causa de aumento decorrente do concurso de pessoas deve ser aplicada, tendo em vista que restou comprovada a participação dos dois réus na empreitada criminosa, além do adolescente Levy.

Quanto ao emprego de arma de fogo, reputo que a causa de aumento não poderá ser empregada, de forma a alterar meu entendimento pessoal.

Isso porque com a promulgação da Lei 13.654/2018 houve uma exasperação maior para os crimes cometidos com violência ou grave ameaçada exercida com o emprego de arma de fogo.

Percebe-se a intenção do legislador em exasperar a pena somente em razão do potencial lesivo de armas de fogo, excluindo-se as demais armas brancas.

Assim, entendo que houve uma revogação tácita das causas de aumento relativas ao emprego de armas brancas e, por consequência, de armas de fogo não apreendidas, diante da impossibilidade de se aferir seu potencial lesivo.

Justamente por isso, deixo de aplicar a causa de aumento em questão.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA, entendo que restou devidamente configurado.

Como já salientado, os corréus Luis Felipe e Carlos praticaram o delito na companhia do adolescente Levy, este detido em flagrante no dia do crime na companhia do corréu Carlos quando saíam da mata utilizada para fuga, sendo de rigor a condenação pelo delito de corrupção de menores.

Frise-se, ainda, que as vítimas reconheceram o adolescente Levy na fase inquisitiva como um dos agentes.

Desnecessária a demonstração do efetivo corrompimento do adolescente, eis que o crime em questão é formal. Assim reza a Súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Assim, considerando que a tipificação da conduta visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do adolescente na

esfera criminal, e que, in casu, tenha restado demonstrado que os corréus Luis Felipe e Carlos praticaram o roubo na companhia do adolescente Levy, entendendo que restou configurado o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cumpre salientar que a mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo corréu Luis Felipe não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores, incumbindo à Defesa provar a incidência de erro de tipo, o que não ocorreu no presente caso.

Diante de tais fatos, a condenação dos corréus Luis Felipe e Carlos pelo roubo consumado, em concurso de agentes, e pelo crime de corrupção de menores, em concurso formal (eis que o roubo e a corrupção decorrem do mesmo fato, da mesma ação), é medida de rigor.

Já quanto ao corréu Kauê, as provas colhidas não se mostram suficientes para a almejada condenação, senão vejamos.

O corréu Kauê negou a prática do roubo tanto na fase policial como em juízo. Afirmou, em juízo, que estava na rua andando de bicicleta quando foi abordado pelos policiais militares. Esclareceu que foi levado até a Delegacia de Polícia e lá foi ameaçado e pressionado pelos policiais a falar que Carlos, Levy e Luis Felipe praticaram o roubo. Ficou com medo e acabou prestando declarações nesse sentido. Negou que foram encontradas as roupas usadas no crime em sua casa.

Além disso, ao contrário do que ocorreu com o corréu Carlos, Kauê não foi reconhecido por nenhuma das vítimas como um dos autores do roubo.

No mais, as vítimas Aline e Lucileine narraram que havia três pessoas na ação, sendo uma delas o adolescente Levy.

A vítima Guilhermina, apesar de inicialmente ter aduzido que havia quatro assaltantes, posteriormente reconheceu que nas imagens do roubo há apenas três indivíduos. Além disso, a despeito de ter afirmado em juízo que reconheceu os quatro indivíduos quanto esteve na delegacia de polícia, verifica-se pelo seu termo de declarações de fls. 44 que reconheceu, de fato, apenas o adolescente Levy e o corréu Carlos.

Nesse sentido, verifica-se que as imagens extraídas das câmeras de segurança existentes na farmácia registraram a ação de apenas três indivíduos cometendo o delito, sendo que um deles teria inicialmente abordado e rendido a vítima Guilhermina e posteriormente ingressado na farmácia em poder dela, enquanto os outros dois teriam entrado de imediato no estabelecimento, conforme indicado a fls. 137/143.

A prova produzida nos autos demonstrou que a guarda municipal abordou o adolescente Levy e o corréu Carlos nas proximidades da mata indicada pelas vítimas. O policial militar Ângelo, por sua vez, teria ido até a casa do corréu Luis Fernando após a indicação da guarda municipal.

Assim, o único policial militar ouvido em juízo, responsável pela prisão do corréu Kaue, Fernando Pellegrinetti, declarou que logrou êxito em abordar Kauê na rua, nas proximidades da residência de Luis Felipe, tendo ele, de pronto, confessado a participação no roubo da farmácia e dito que havia acabado de sair da residência deste último. Narrou que Kauê também teria dito que havia deixado em sua residência a roupa que utilizava no crime e um simulacro, bem como que teria o levado até a residência, local em que foram apreendidas as vestes utilizadas no roubo.

Apesar das declarações prestadas pelo policial militar Fernando Pellegrinetti, no

sentido de que as roupas foram encontradas na residência de Kauê, verifica-se que a testemunha Aline alegou em juízo que os policiais lhe disseram que encontraram a roupa no mato, tendo apreendido tais vestimentas.

Assim, reputo que as circunstâncias do encontro da roupa não restaram suficientemente provadas. Além disso, verifica-se que nada de ilícito foi encontrado em poder do corréu Kauê.

O próprio adolescente Levy, na fase inquisitiva, reconheceu que praticou o delito somente na companhia dos corréus Luis Felipe e de Carlos.

Assim, não foi demonstrada, com a segurança necessária, a vinculação do corréu Kauê na prática do roubo, de modo que a prova acusatória é fraca e não autoriza a condenação desse réu.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter o réu praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do corréu Kauê, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente em relação a ele.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

"A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação" (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

"Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6ª Câ., de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo" em relação ao corréu Kauê.

Acolhida, parcialmente, a tese acusatória passo a dosar a pena dos corréus Luis

Felipe e Carlos, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base dos réus 1/6 acima do mínimo legal. A uma, em razão da brutalidade das agressões causadas na vítima Guilhermina, que teve de ser hospitalizada para tratar das lesões que foram causadas por um dos agentes. A duas, diante dos graves reflexos psicológicos nas vítimas Aline e Lucileine, que se apresentaram em audiência extremamente fragilizadas pelas cenas de ameaça e violência que vivenciaram durante a prática do roubo. Os fatos tiraram a paz dessas vítimas, tanto que afirmaram estarem atualmente em tratamento psiquiátrico devido ao trauma sofrido. Assim, a pena será de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a atenuante da menoridade relativa em relação aos corréus Luis Felipe e Carlos, bem como da confissão espontânea quanto ao corréu Luis Fernando, de forma a retornar a pena dos réus ao mínimo legal, de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento decorrente do concurso de agentes. Desse modo, aumento a pena de ambos em 1/3, de modo que a pena passará a 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Aumento, ainda, a pena do crime de roubo em 1/6, em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, de forma que a pena dos réus passará a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal diante da ausência de elementos acerca da situação financeira dos réus.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado para ambos os réus. O crime praticado é extremamente grave e as circunstâncias judiciais desfavoráveis desautorizam a aplicação de regime mais brando de pena, o que o faço nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como em razão do montante da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Também deixo de aplicar a suspensão condicional da pena pelos mesmos motivos.

A questão da detração deverá ser eventualmente aferida pelo juízo da execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para:

a) condenar LUIS FELIPE ADORNO DA SILVA e CARLOS DE CÁSSIO MONDINI JÚNIOR às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena aos réus, nos termos da fundamentação.

b) absolver KAUÊ NASCENTE REZENDE da acusação de ter praticado os delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os corréus Carlos de Cássio Mondini Júnior e Luis Felipe Adorno da Silva não terão o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que permaneceram recolhidos

durante todo o processo. A natureza do crime, a violência empregada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis demonstram que a soltura deles representa perigo para a garantia da ordem pública. Recomendo que permaneçam recolhidos no estabelecimento em que se encontram.

Diante da absolvição do corréu Kauê Nascente Rezende, expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Quanto aos objetos apreendidos, cumpram-se as NSCGJ.

Custas "ex lege".

P.I.

Rio Claro, 11 de outubro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA